

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2703/2546

บริษัท ไทย นิปปอน คอนกรีต จำกัด
นาย สุรัชย์ เรียวแรงศรัทธา

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 421

พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 5, มาตรา 6, มาตรา 54

จำเลยมีเหตุอันสมควรที่จะเชื่อว่าจะได้มีการละเมิดสิทธิบัตรของจำเลย การที่จำเลยร้องทุกข์เพื่อให้ดำเนินคดีอาญาแก่โจทก์เป็นการขอรับความคุ้มครองเพื่อให้มีการบังคับตามสิทธิบัตรที่จำเลยได้รับอยู่เป็นการใช้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย ส่วนเจ้าพนักงานตำรวจจะดำเนินการแก่โจทก์อย่างไรต่อไปเป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานตำรวจการกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อโจทก์โดยผิดกฎหมายหรือใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์อันจะเป็นการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 และมาตรา 421

การประดิษฐ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรได้ต้องประกอบด้วย (1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่(2) เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นสูงขึ้นไป และ (3) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 5 เมื่อการประดิษฐ์วัสดุรองรับแรงกระแทกบนหัวเสาเข็มตามสิทธิบัตรของจำเลยไม่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ จึงไม่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ สิทธิบัตรของจำเลยที่ได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 5 จึงเป็นสิทธิบัตรไม่สมบูรณ์และเพิกถอนได้ตามมาตรา 54

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2541 จำเลยได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์วัสดุรองรับแรงกระแทกบนหัวเสาเข็มที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามคำขอรับสิทธิบัตรเลขที่ 044704 โดยวัสดุรองรับแรงกระแทกบนหัวเสาเข็มของจำเลยนั้นทำจากไม้มะขามที่มีคุณสมบัติแข็งและเหนียว ประกอบด้วยวงแหวน 3 ชั้นโดยชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สามมีความหนาน้อยกว่าชั้นที่สอง วงแหวนแต่ละชั้นจะถูกแบ่งออกเป็น ส่วนโค้งของวงกลม 4 ส่วนเท่า ๆ กันและวางเรียงต่อกันเป็นวงแหวนโดยมีระยะห่างระหว่างส่วนโค้งแต่ละส่วนเพื่อให้เป็นช่องว่างรองรับการขยายตัวของเนื้อไม้เมื่อได้รับแรงกดกระแทกและช่วยระบายแรงดันภายในรูตรงกลางที่เจาะยาวตลอดความยาวของเสาเข็ม และมีการจัดวางชั้นวงแหวนทั้ง 3 ชั้นในลักษณะที่ระยะห่างระหว่างส่วนโค้งดังกล่าวของแต่ละชั้นจะไม่อยู่ในแนวเดียวกัน จำเลยได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์วัสดุรองรับแรงกระแทกบนหัวเสาเข็มดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2543 ตามสิทธิบัตรเลขที่ 9433 ต่อมาจำเลยได้มีหนังสือไปยังหน่วยงานราชการและบริษัทผู้ผลิตเสาเข็มต่าง ๆ รวมทั้งโจทก์ด้วยว่าได้กระทำละเมิดสิทธิบัตรของจำเลยดังกล่าว ทำให้บริษัทผู้ผลิตเสาเข็มต่าง ๆ รวมทั้งโจทก์ด้วยได้รับความเสียหายเกี่ยวกับชื่อเสียงทางธุรกิจและส่งผลให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครที่โจทก์ดำเนินการอยู่โดยใช้วัสดุรองรับแรงกระแทกบนหัวเสาเข็มที่ทำด้วยไม้อัดต้องชะงักเป็นเหตุให้การทำงานล่าช้าต้องถูกผู้ว่าจ้างปรับและต้องจ้างบุคคลอื่นตอกเสาเข็มแทน ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น และทำให้ส่วนราชการถูกเกลียดชัง เป็นเหตุให้ไม่สามารถประมูลงานได้อีกต่อไป รวมค่าเสียหายทั้งสิ้น 1,000,000 บาท โจทก์จึงเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการออกสิทธิบัตรวัสดุรองรับแรงกระแทกบนหัวเสาเข็มของจำเลย สิทธิบัตรวัสดุรองรับแรงกระแทกบนหัวเสาเข็มของจำเลยตามสิทธิบัตรเลขที่ 9433 นั้นไม่มีลักษณะอันพึงขอรับสิทธิบัตรได้ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522

เนื่องจาก(1) วัสดุรองรับแรงกระแทกบนหัวเสาเข็มตามสิทธิบัตรของจำเลยนั้นมิใช่

แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักร มีการเปิดเผยภาพหรือสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วในราชอาณาจักรมาก่อนที่จำเลยจะขอรับสิทธิบัตร โดยบริษัทที่รับผลิตและตอกเสาเข็มได้จัดทำวัสดุรองรับแรงกระแทกโดยใช้ไม้อัดหรือไม้มะขามอยู่แล้วตั้งแต่ปี 2539 ถึงปี 2541 โดยตัดไม้เป็นรูปวงกลมวางเรียงกันเป็นชั้น ส่วนจะมีกี่ชั้นนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของเสาเข็ม ทั้งจำเลยเองก็เคยผลิตและจำหน่ายวัสดุรองรับแรงกระแทกบนหัวเสาเข็มตามสิทธิบัตรเลขที่ 9433 ให้แก่โจทก์และบุคคลทั่วไป โดยผลิตตามแบบที่โจทก์และผู้ว่าจ้างกำหนด วัสดุรองรับแรงกระแทกบนหัวเสาเข็มมีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดโดยทั่วไปเพราะเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในการตอกเสาเข็ม โดยวัสดุรองรับแรงกระแทกบนหัวเสาเข็มที่มีจำหน่ายในท้องตลาดนั้นมีลักษณะการตัดไม้และขึ้นรูปไม้เป็นวงกลมตามลักษณะหัวเสาเข็ม และวางไม้ซ้อนกันเป็นชั้น ๆ เหมือนกับแบบและวิธีการผลิตตามสิทธิบัตรของจำเลย ซึ่งพบเห็นได้ง่ายในวงการตอกเสาเข็ม (2) การประดิษฐ์ของจำเลยไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น โดยการตัดไม้มะขาม การแบ่งชั้น การออกแบบกรรมวิธีในการผลิต และวัตถุประสงค์ในการใช้งานของการประดิษฐ์ที่จำเลยขอรับสิทธิบัตรไว้นั้นเป็นการประดิษฐ์ที่ประจักษ์ได้โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญ การประดิษฐ์ของจำเลยไม่มีลักษณะทางโครงสร้างที่แตกต่างไปจากการประดิษฐ์วัสดุรองรับแรงกระแทกบนหัวเสาเข็มที่โจทก์และบริษัทตอกเสาเข็มอื่น ๆ ใช้อยู่แต่อย่างใด การประดิษฐ์วัสดุรองรับแรงกระแทกบนหัวเสาเข็มสามารถทำได้ง่าย โดยตัดไม้ให้มีขนาดเหมาะสมแก่ลักษณะของหัวเสาเข็มเพื่อให้ลดแรงกระแทกในเวลาตอกเสาเข็มเหมือนการจัดทำไม้แบบที่ใช้ในการก่อสร้างทั่วไป ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการคิดค้นหรือพัฒนาโดยใช้หลักทางวิศวกรรมหรือเทคนิคขั้นสูงแต่อย่างใดและ (3) การประดิษฐ์ของจำเลยเป็นการประดิษฐ์ที่ไม่สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ เนื่องจากไม่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง และไม่มีการทำผลิตภัณฑ์หรือปรับปรุงกรรมวิธีให้ดีขึ้น วัสดุรองรับแรงกระแทกบนหัวเสาเข็มตามสิทธิบัตร

ของจำเลยไม่มีประสิทธิภาพในการรองรับแรงกระแทกจากการตกเสาเข็มและไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน เนื่องจากเนื้อไม้มะขามจะแห้งและแตกเป็นผงและขึ้นรา มีตาไม้ ทำให้ไม่สามารถรองรับแรงกระแทกได้ทั่วถึงและสม่ำเสมอ ส่งผลให้หัวเสาเข็มที่ถูกตกเกิดความเสียหายและชำรุดรวมทั้งทำให้หัวเสาเข็มแตกสิทธิบัตรของจำเลยจึงเป็นสิทธิบัตรที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจำเลยเคยเป็นลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของโจทก์ผลิตวัสดุรองรับแรงกระแทกบนหัวเสาเข็มตามที่โจทก์กำหนด สิทธิบัตรการประดิษฐ์ดังกล่าวจึงตกได้แก่โจทก์ ขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรการประดิษฐ์วัสดุรองรับแรงกระแทกบนหัวเสาเข็มของจำเลยตามคำขอรับสิทธิบัตรเลขที่ 044704 สิทธิบัตรเลขที่ 9433 มิฉะนั้นให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาและบังคับให้จำเลยหยุดถือสิทธิหรือห้ามมิให้จำเลยใช้หรือแอบอ้างสิทธิบัตรดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการประกาศโฆษณาเผยแพร่หรือกระทำการใด ๆ เพื่อให้สาธารณชนหลงผิดว่าจำเลยพึงได้รับสิทธิบัตรดังกล่าวรวมทั้งห้ามจำเลยสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้แก่โจทก์โดยการเข้าไปหรือนำตำรวจเข้าไปตรวจยึดวัสดุรองรับแรงกระแทกบนหัวเสาเข็มในบริเวณที่ก่อสร้างที่โจทก์รับเหมาตกเสาเข็มอยู่หรือภายในบริเวณที่ทำการของโจทก์จนกว่าคดีจะถึงที่สุดให้จำเลยหยุดใส่ความโจทก์ต่อสาธารณชนว่าละเมิดสิทธิบัตรไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจนกว่าคดีจะถึงที่สุดให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายจำนวน 1,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระเงินให้โจทก์เสร็จสิ้น และให้จำเลยประกาศโฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์หรืออื่น ๆ ที่จำหน่ายทั่วราชอาณาจักรไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ โดยค่าใช้จ่ายของจำเลยเองมีกำหนดไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือให้โจทก์ลงประกาศโฆษณาคำพิพากษาโดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นวัสดุรองรับแรงกระแทกบนหัวเสาเข็มเนื่องจากจำเลยเล็งเห็นความสำคัญของวัสดุรองรับแรงกระแทกบนหัวเสาเข็มที่มี

ต้องงานตอกเสาเข็ม จำเลยจึงได้ทำการทดลอง คำนวณ วิจัยวัสดุและไม้ชนิดต่าง ๆ เพื่อคิดค้นประดิษฐ์วัสดุรองรับแรงกระแทกบนหัวเสาเข็มที่มีประสิทธิภาพในการรองรับแรงกระแทกจากการตอกเสาเข็มโดยไม่ทำให้เสาเข็มได้รับความเสียหาย โดยคิดคำนวณถึงความสามารถของวัสดุต่าง ๆ ในการรองรับแรงกดและแรงกระแทกจากการตอกเสาเข็ม ปรับปรุงโครงสร้างของวัสดุรองรับแรงกระแทกบนหัวเสาเข็มที่มีอยู่เดิมเพื่อหาโครงสร้างที่แข็งแรงและเหมาะสมในการใช้งานตอกเสาเข็ม โดยรูปทรงของวัสดุรองรับแรงกระแทกบนหัวเสาเข็มที่จำเลยประดิษฐ์ขึ้นนั้นสามารถระบายความร้อนสะสมที่เกิดจากการเสียดสีในการทำงานและช่วยระบายแรงดันที่เกิดขึ้นภายในรูกระบอกของเสาเข็มด้วย ก่อนที่จำเลยจะยื่นคำขอรับสิทธิบัตรวัสดุรองรับแรงกระแทกบนหัวเสาเข็มนั้น จำเลยได้นำวัสดุรองรับแรงกระแทกบนหัวเสาเข็มที่จำเลยคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นไปทดสอบใช้งานในการตอกเสาเข็มจริงกับโจทก์และบริษัทรับจ้างตอกเสาเข็มอื่น ๆ อีกหลายบริษัท ในระหว่างนั้นนายอนันตชัย ไชยวงศ์ หุ่นส่วนของจำเลยในห้างหุ้นส่วนจำกัดอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรได้ยกยอกเอาวัสดุรองรับแรงกระแทกของห้าง ฯ ไปขายให้โจทก์ซึ่งจำเลยได้ฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาแก่นายอนันตชัยแล้ว คดียังอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2541 จำเลยจึงได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 044704 ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งไม่มีผู้ใดยื่นคัดค้านการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของจำเลย และกรมทรัพย์สินทางปัญญาตรวจสอบแล้วพบว่ามีความลักษณะอันพึงขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 จึงได้ออกสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 9433 แก่จำเลยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2543 จำเลยจึงได้นำสิ่งประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรของจำเลยออกแสดงต่อสาธารณชนโดยทั่วไปหลายครั้ง จำเลยมิได้เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของโจทก์ ก่อนโจทก์ฟ้องคดีนี้ โจทก์ได้กระทำละเมิดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของจำเลย จำเลยจึงได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหมายค้นเข้าตรวจค้นสถานที่ที่โจทก์รับจ้างตอกเสาเข็มอยู่และเตรียมการดำเนินคดี

แก้โจทก์ในข้อหาละเมิดสิทธิบัตรอันเป็นการใช้สิทธิในฐานะเจ้าของสิทธิบัตรตามกฎหมายการที่โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้และเรียกค่าเสียหายจากจำเลยจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกฟ้องและบังคับให้โจทก์ประกาศโฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ขนาด 1 ใน 4 ของหน้ามีกำหนดไม่น้อยกว่า 7 วัน

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิบัตรการประดิษฐ์วัสดุรองรับแรงกระแทกบนหัวเสาเข็มตามคำขอรับสิทธิบัตรเลขที่044704 สิทธิบัตรเลขที่ 9433 ของจำเลย คำขออื่นให้ยก ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ 3,000 บาท

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า"ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบกิจการรับจ้างตอกเสาเข็มทำโครงการฐานรากทุกชนิด รวมทั้งรับปรึกษาวิเคราะห์ประเมินผลและให้คำแนะนำปัญหาการสำรวจทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมและประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่นวัสดุรองรับแรงกระแทกบนหัวเสาเข็มหรือไม้หมวกวัสดุรองรับแรงกระแทกบนหัวค้อน แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปและอื่น ๆเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2541 จำเลยยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์วัสดุรองรับแรงกระแทกบนหัวเสาเข็ม และได้รับสิทธิบัตรมาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2543 หลังจากนั้นจำเลยได้นำเจ้าพนักงานตำรวจเข้าทำการตรวจค้นสถานที่ก่อสร้างต่าง ๆ ที่โจทก์เป็นผู้รับเหมาตอกเสาเข็มหลายครั้ง และยึดไม้หมวกของโจทก์ไปโดยอ้างว่าโจทก์กระทำการละเมิดสิทธิบัตรของจำเลย นอกจากนั้นจำเลยยังส่งหนังสือไปถึงโครงการรถไฟฟ้ามหานครและบริษัทSNMC Joint

Venture ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างโจทก์ในการดอกเสาะเข็มว่าโจทก์กระทำการละเมิดสิทธิบัตรของจำเลยด้วย มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า โจทก์จะเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้หรือไม่ เห็นว่า จำเลยได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์มาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2543 ตามเอกสารหมายเลข จ.4 และตามคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จำเลยมีข้อถือสิทธิดังนี้คือ 1. วัสดุรองรับแรงกระแทกบนหัวเสาเข็มทำจากไม้ที่มีคุณสมบัติแข็งเหนียวเพื่อใช้รองรับแรงอัดกระแทกที่ถ่ายเทน้ำหนักลงมาจากกระบอกสูบ และเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่องานดอกเสาะเข็ม มีลักษณะที่ประกอบด้วยเป็นวงแหวน 3 ชั้น โดยชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สามมีความหนาแน่นน้อยกว่าชั้นที่สอง ที่ซึ่งวงแหวนแต่ละชั้นจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนโค้งของวงกลม 4 ส่วนเท่า ๆ กัน และจะวางเรียงต่อกันเป็นวงแหวนโดยมีระยะห่างระหว่างส่วนโค้งแต่ละส่วนเพื่อให้เป็นช่องว่างรองรับการขยายตัวของเนื้อไม้เมื่อได้รับแรงกดกระแทกและช่วยระบายแรงดันภายในรูตรงกลางที่เจาะยาวตลอดความยาวของเสาเข็ม และมีการจัดวางชั้นวงแหวนทั้ง 3 ชั้น ในลักษณะที่ระยะห่างระหว่างส่วนโค้งดังกล่าวของแต่ละชั้นจะไม่อยู่ในแนวเดียวกัน 2. วัสดุรองรับแรงกระแทกบนหัวเสาเข็มตามข้อ 1 ที่ซึ่งความหนาของวงแหวนชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สามเป็น 2 เซนติเมตร และชั้นที่สองเป็น 4 เซนติเมตร 3. วัสดุรองรับแรงกระแทกบนหัวเสาเข็มตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ที่ซึ่งระยะห่างระหว่างส่วนโค้งแต่ละส่วนมีระยะ 2 เซนติเมตรตามคำขอรับสิทธิบัตรเอกสารหมายเลข จ.3 เมื่อปรากฏว่าไม้หมวกที่โจทก์ใช้อยู่ภายหลังจากที่จำเลยได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์มีลักษณะคล้ายกับไม้หมวกของจำเลยโดยมีข้อแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยตรงที่ไม้หมวกของจำเลยมีระยะระหว่างส่วนโค้งแต่ละส่วนห่างกัน 2 เซนติเมตร ส่วนไม้หมวกของโจทก์ปรากฏตามภาพถ่ายหมายเลข จ.14 ว่าส่วนโค้งแต่ละส่วนไม่มีระยะห่างดังกล่าว เพียงแต่มีช่องอันเกิดจากรอยต่อของไม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่จำเลยจะเชื่อได้ว่ามีการละเมิดสิทธิบัตรของ

จำเลย การที่จำเลยใช้วิธีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีอาญาแก่โจทก์เป็นการขอรับความคุ้มครองเพื่อให้มีการบังคับตามสิทธิบัตรที่จำเลยได้รับอยู่เป็นการใช้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย ส่วนเจ้าพนักงานตำรวจจะดำเนินการแก่โจทก์อย่างไรต่อไปเป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานตำรวจ การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อโจทก์โดยผิดกฎหมายหรือใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่โจทก์อันจะเป็นละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 และมาตรา 421 ดังที่โจทก์อุทธรณ์ โจทก์จึงเรียกค่าเสียหายจากจำเลยไม่ได้ อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

ส่วนปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยมีว่า การประดิษฐ์ของจำเลยเป็นการประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตรหรือไม่จำเลยอุทธรณ์ว่า วัสดุรองรับแรงกระแทกบนหัวเสาเข็มตามสิทธิบัตรของจำเลยไม่ได้มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตรเพราะจำเลยได้แก้ไขปรับปรุง วิจัยและพัฒนาเรื่อยมาจนได้รูปแบบตามสิทธิบัตร และก่อนยื่นคำขอรับสิทธิบัตรจำเลยก็ไม่เคยนำไปทดสอบอีกเลย เห็นว่า โจทก์นำสืบพยานบุคคลประกอบเอกสารและภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่า ในประเทศไทยมีการตอกเสาเข็มในงานก่อสร้างมาประมาณ 40 ปีแล้ว ในการตอกเสาเข็ม จะต้องใช้วัสดุรองรับแรงกระแทกบนหัวเสาเข็มเพื่อป้องกันมิให้เสาเข็มเสียหายเรียกวัสดุชนิดนี้กันว่า "ไม้หมวก" ซึ่งจะต้องใช้ให้เหมาะสมแก่ชนิดของเครื่องตอก จุดรองรับแรงกระแทก และเสาเข็ม ไม้หมวกชนิดที่ใช้รองรับแรงกระแทกจากตัมน้ำหนักก่อนส่งถ่ายพลังงานให้แก่หมวกครอบเสาเข็มเรียกว่า "ไม้หมวกตัน" ส่วนไม้หมวกชนิดที่ใช้รองรับแรงกระแทกจากหมวกครอบแล้วส่งถ่ายพลังงานให้แก่หัวเสาเข็มเรียกว่า "ไม้หมวกกลวง" วัสดุที่ใช้ทำไม้หมวกนั้นมีทั้งกระสอบใส่ข้าวสาร ไม้อัด ไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง โจทก์นำเข้าเครื่องตอกเสาเข็มชนิด "ไฮโดรลิกแฮมเมอร์" จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งใช้ไม้หมวกที่ทำจากไม้สนแต่มีราคาแพง โจทก์จึงศึกษาคิดค้นนำไม้อัดมาใช้แทนไม้

สนเนื่องจากโจทก์มีงานดอกเสาะเข็มมากจึงไม่สามารถทำไม้หมวกมาใช้ได้ทัน
พนักงานโจทก์ซึ่งรู้จักกับจำเลยจึงพาจำเลยซึ่งเป็นผู้รับเหมางานระบบปรับอากาศใน
กรุงเทพมหานครและมีไม้มะขามอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวนมากมารับงานไม้
หมวกไปทำตามตัวอย่างของโจทก์โดยใช้ไม้มะขามขายให้โจทก์ตั้งแต่ปี 2539 จนถึง
ต้นปี 2541 รวมประมาณ 10,000 ชิ้น คิดเป็นเงินประมาณ 1,000,000 บาท ไม้
หมวกกลวงที่จำเลยขายให้โจทก์ดังกล่าวมีลักษณะเหมือนกับการประดิษฐ์ตามสิทธิ
บัตรของจำเลย นอกจากนี้จำเลยยังได้ขายไม้หมวกดังกล่าวให้แก่บริษัททักษิณ
คอนกรีต จำกัด บริษัทบางกอกคอนกรีต อินดัสทรี จำกัด และบริษัทนิปปอน สุม
คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด ด้วย ต่อมาโจทก์พบว่าไม้หมวกดังกล่าวใช้ไม่ได้ดี
โจทก์จึงเลิกซื้อไม้หมวกจากจำเลย ส่วนบริษัทอื่นก็เลิกซื้อไม้หมวกจากจำเลยเช่นกัน
วันที่ 1 มีนาคม 2543 จำเลยได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์วัสดุรองรับแรงกระแทกบน
หัวเสาเข็มจากอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา หลังจากนั้นจำเลยได้นำเจ้าหน้าที่
ตำรวจเข้าไปตรวจค้นและยึดไม้หมวกในบริเวณสถานที่ก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ที่
โจทก์เป็นผู้รับเหมาดอกเสาะเข็ม แม้ตามทางนำสืบของโจทก์จะปรากฏว่าพยานบุคคล
ของโจทก์ส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่ทำงานอยู่กับโจทก์ คือนายวีระพล ยืนยาว ผู้จัดการส่วน
วิศวกรรม นายปราโมช อังกูรวิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายธุรการ นายเสถียร คงเอียด
พนักงานด้านจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และนายชัยนันท์ เฟื่องเกษม กรรมการผู้
จัดการของโจทก์ พยานอีกส่วนหนึ่งจะประกอบกิจการทำเสาเข็มคอนกรีต คือนาย
นิพนธ์ ฉันทโกวิวัฒน์ แห่งบริษัทนครหลวงวัดถูกก่อสร้างและคอนกรีตอัดแรง จำกัด
นายอุทัยชุมรักษ์แห่งบริษัทบางกอก คอนกรีต อินดัสทรี จำกัด และนายสมหวัง ปล้น
พงษ์พันธุ์แห่งบริษัทยูไนเต็ด คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมทีเรียล จำกัด (ยูนิโก้) ซึ่งเป็น
ผู้ที่ได้รับผลกระทบกระเทือนจากการได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของจำเลย และนาย
อนันตชัยไชยวงศ์ อดีตหุ้นส่วนในธุรกิจของจำเลยแต่ปัจจุบันมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการ
ประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรกับจำเลยก็ตาม แต่พยานบุคคลดังกล่าวก็เบิกความมีเหตุผล

สอดคล้องและเชื่อมโยงกันประกอบเอกสารหมาย จ.5 ถึง จ.10 ซึ่งเป็นเอกสารการ
สั่งซื้อและชำระราคาไม้หมวกแก่บริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดของจำเลย และภาพถ่าย
ผลงานดอกเส้าเข็มกลมแรงเหวี่ยง คอนกรีตอัดแรงในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ หมาย
จ.11 โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพถ่ายไม้หมวกที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง เอส. เค.
อพาร์ทเมนต์เมื่อเดือนตุลาคม 2535 โครงการก่อสร้างอาคารปรีคลินิกของโรง
พยาบาลศิริราชพยาบาลเมื่อเดือนมกราคม 2536 และโครงการก่อสร้างทางด่วนยก
ระดับรามอินทราอาจณรงค์ 5-6 เมื่อเดือนเมษายน 2537 ซึ่งมีลักษณะเป็นไม้หมวก
กลวงประกอบจากวงแหวนหลายชั้นประกบกันหลายชั้นโดยวงแหวนแต่ละชั้นก็มี
ระยะห่างทำนองการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรของจำเลยซึ่งได้รับมาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม
2543 ตามเอกสารหมาย จ.4 นอกจากนี้โจทก์ยังมีนายเอกพงษ์ฝางเงิน ข้าราชการ
กองออกแบบและก่อสร้าง กรมสามัญศึกษา เบิกความเป็นพยานสนับสนุนเกี่ยวกับ
ความเป็นมาของการใช้ไม้หมวกชนิดต่าง ๆ ทั้งไม้หมวกตันและไม้หมวกกลวง ส่วน
ไม้ที่นำมาใช้ทำไม้หมวกนั้น มีทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้อัด ทั้งโจทก์เป็นบริษัทขนาดใหญ่
มีทุนจดทะเบียนจำนวนมากถึง 1,006,000,000 บาท และประกอบธุรกิจรับจ้าง
ดอกเส้าเข็มในโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการมาตั้งแต่ปี 2533 จนกระทั่งปัจจุบัน
น่าเชื่อว่าโจทก์จะเป็นผู้กำหนดการทำไม้หมวกให้จำเลยรับไปผลิตขายให้โจทก์ตลอด
มานับหมื่นชิ้นรวมเป็นเงินค่าไม้หมวกนับล้านบาท นอกจากจะขายไม้หมวกให้โจทก์
แล้ว จำเลยยังผลิตไม้หมวกขายให้บริษัทอื่น ๆ อีกหลายบริษัทในลักษณะนำไปใช้
งานจริงเกินกว่าที่จะอยู่ในขั้นตอนดัดที่จำเลยกล่าวอ้าง ส่วนลักษณะของไม้หมวก
ที่จำเลยขายให้โจทก์และบริษัทอื่น ๆ นั้น นอกจากโจทก์จะมีพยานบุคคลดังกล่าว
ข้างต้นเบิกความว่ามีลักษณะเหมือนกับการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรของจำเลยแล้ว ก็
ยังปรากฏภาพของไม้หมวกที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรของ
จำเลยขายให้บริษัทบางกอก คอนกรีต อินดัสทรี จำกัด ในใบเสร็จรับค่าไม้หมวกและ
ใบส่งของเอกสารหมาย จ.9 ซึ่งลงวันที่ 19 มกราคม 2541, 3 มีนาคม 2541 และ

17 มิถุนายน 2541 โดยจำเลยเบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านรับว่าจำเลยเป็นผู้
ส่งของตนเอง กับเอกสารหมายเลข.10 ซึ่งลงวันที่ 30 มกราคม 2541 อันเป็นวันก่อนที่
จำเลยจะยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เพียงเล็กน้อยในวันที่ 1 กรกฎาคม 2541
เหมือนกับภาพการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรของจำเลยตามคำขอรับสิทธิบัตรเอกสาร
หมายเลข.3 ทั้งได้ความจากเอกสารหมายเลข.3 ในหัวข้อภูมิหลังของศิลปะหรือ
วิทยาการที่เกี่ยวข้องว่ามีการสั่งซื้อเพื่อนำไปใช้งานจากบริษัทผู้ผลิตเสาเข็มชั้นนำ
แล้ว ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรของจำเลยมีหรือใช้แพร่
หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตรอันจัดเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 6 วรรคสอง (1) การประดิษฐ์ตาม
สิทธิบัตรของจำเลยจึงไม่มีลักษณะเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ที่จำเลยอุทธรณ์อ้างว่า
เมื่อจำเลยคิดค้นและพัฒนาจนได้รูปแบบตามสิทธิบัตรแล้ว จำเลยก็ไม่ได้เปิดเผยการ
ประดิษฐ์และไม่เคยนำไปทดสอบอีกเลย จึงขัดต่อข้อเท็จจริงดังที่ได้วินิจฉัยมา และที่
จำเลยนำสืบอ้างว่านายวีระศักดิ์ ไหม้วัฒนา ข้าราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผู้
ตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรของจำเลย ได้ตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรและตรวจสอบ
การประดิษฐ์ถูกต้องแล้วนั้น ก็ได้ความจากคำเบิกความของนายวีระศักดิ์พยานจำเลย
ว่า พยานตรวจสอบจากข้อมูลในเอกสารสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป
ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทยเท่านั้น พยานไม่ได้ตรวจสอบการมีหรือใช้การ
ประดิษฐ์นั้นในประเทศไทยด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีการสอบถามข้อมูลจาก
สมาคมตอกเสาเข็ม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และสมาคมคอนกรีตไทยแต่
อย่างใด ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความใหม่ของการประดิษฐ์จากการตรวจสอบของพยาน
จำเลยจึงเป็นเพียงความใหม่ที่ไม่ปรากฏการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดใน
เอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วทั้งในหรือนอกราชอาณาจักรเท่านั้นห้ามข้อ
เท็จจริงเกี่ยวกับความใหม่ของการประดิษฐ์ที่ไม่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราช
อาณาจักรแต่ประการใดไม่ อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนอุทธรณ์ของจำเลยอีกข้อหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับปัญหาชั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นนั้น เห็นว่า การประดิษฐ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรได้ต้องประกอบด้วยลักษณะการประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ คือ (1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (2) เป็นการประดิษฐ์ที่มีชั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นและ (3) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมทั้งนี้ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 การประดิษฐ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรได้จึงต้องประกอบด้วยลักษณะการประดิษฐ์ทั้ง 3 ข้อ จะขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าการประดิษฐ์วัสดุรองรับแรงกระแทกบนหัวเสาเข็มตามสิทธิบัตรของจำเลยไม่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่แล้ว การประดิษฐ์ของจำเลยจึงไม่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ สิทธิบัตรของจำเลยได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นสิทธิบัตรไม่สมบูรณ์ และเพิกถอนได้ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน คดีจึงไม่จำต้องวินิจฉัยปัญหาชั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นเพราะไม่ทำให้ผลของคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงไป ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิบัตรของจำเลยมานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผล

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ"

(สุรศักดิ์ กาญจนวิทย์-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ-ประสพสุข บุญเดช)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น